

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29/2538 บริษัท สยามกลการและนิสสัน จำกัด

โจทก์

นาย วีระศักดิ์ เครือสาย กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 699

แม้การคำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่2จะเป็นการคำประกันเพื่อกิจการ
เนื่องกันไปหลายคราวไม่มีจำกัดเวลาเป็นคุณแก่เจ้าหนี้ซึ่งผู้คำประกันอาจเลิกเสียเพื่อ
คราวอันเป็นอนาคตได้โดยบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่เจ้าหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา699วรรคหนึ่งก็ตามแต่ตามสัญญาคำประกันมี
เงื่อนไขว่าผู้คำประกันจะไม่บอกเลิกสัญญานี้จนกว่าจะมีบุคคลหรือทรัพย์สินมา
ประกันให้เป็นที่พอใจของโจทก์จำเลยที่2ทำหนังสือบอกเลิกการคำประกันไปยังโจทก์
โดยไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินมาประกันให้เป็นที่พอใจของโจทก์เงื่อนไขข้อตกลงยัง
ไม่เสร็จสัญญาคำประกันที่จำเลยที่2ทำไว้ต่อโจทก์จึงไม่ระงับสิ้นไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 70,000 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 บอกเลิกสัญญาจำประกันไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 70,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้บังคับเอาจากจำเลยที่ 2 จนกว่าจะครบ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบหรือไม่ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมไม่ และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดตามหนังสือคำประกันชอบหรือไม่ ในการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 238 ประกอบด้วยมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของโจทก์ในตำแหน่งพนักงานขาย จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ตามสำเนาหนังสือคำประกันเอกสารหมายเลข 4 จำเลยที่ 1 ข่ายรถยนต์ของโจทก์ให้แก่นางสาวยุพิน วิชญาโนทัย ผู้ซื้อ 1 คัน ราคา 260,000 บาทผู้ซื้อนำรถยนต์เก่ามาขายคืนให้แก่โจทก์ โดยตีราคาเป็นเงิน 163,000 บาท ตกลงให้หักกลบลบหนี้กันเหลือเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระให้แก่โจทก์ 97,000 บาท ซึ่งผู้ซื้อชำระให้แก่โจทก์เป็นเช็ค 6 ฉบับ จำนวนเงินรวม 97,000 บาท จำเลยที่ 1 ส่งมอบให้แก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่ผู้ซื้อนำมาขายคืนให้แก่โจทก์ กลับนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตและแจ้งข้อความต่อโจทก์เป็นเท็จว่า ผู้ซื้อชำระค่ารถยนต์เป็นเช็ค 2 ฉบับฉบับแรกเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสุทธิสาร ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ฉบับที่สองเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางพลัด ลงวันที่ 20 กันยายน 2526 จำนวนเงิน

70,000 บาทเช็คฉบับแรกโจทก์เรียกเก็บเงินได้ เดือนมีนาคม 2526 โจทก์ทราบข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 กระทำทุจริตดังกล่าว จำเลยที่ 1 ตกลงทำหนังสือรับสภาพหนี้ยอมใช้เงินตามเช็คฉบับที่สองจำนวนเงิน 70,000 บาท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2526 ตามสำเนาบันทึกและหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.9 และ จ.10 แต่แล้วก็ไม่ชำระและหลบหนีไป ทั้งเช็คฉบับที่สองโจทก์ก็เรียกเก็บเงินไม่ได้

ปัญหาว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดตามหนังสือคำประกันชอบหรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 มีอำนาจบอกเลิกสัญญาคำประกันได้ เพราะมิฉะนั้นผู้คำประกันจะต้องรับผิดชอบตลอดไปขัดกับเจตนาในการทำนิติกรรม เมื่อได้โจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกการคำประกันแล้ว โจทก์น่าจะดำเนินการให้จำเลยที่ 1 หาผู้คำประกันใหม่จนเป็นที่พอใจ แล้วยกเลิกการคำประกันของจำเลยที่ 2 ได้โจทก์ไม่ดำเนินการ ถือได้ว่าหนังสือคำประกันถูกบอกเลิกนับแต่วันรับหนังสือบอกเลิกของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเห็นว่า แม้การคำประกันในคดีนี้จะเป็นการคำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่มีจำกัดเวลาเป็นคุณแก่เจ้าหนี้และผู้คำประกันอาจเลิกเสียเพื่อคราวอันเป็นอนาคตได้ โดยบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่เจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 699 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่ตามสำเนาหนังสือคำประกันเอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 3 มีเงื่อนไขข้อตกลงว่าผู้คำประกันจะไม่บอกเลิกสัญญานี้จนกว่าจะมีบุคคลหรือทรัพย์สินมาประกันให้เป็นที่พอใจของ"บริษัท" จำเลยที่ 2 ทำหนังสือบอกเลิกการคำประกันไปยังโจทก์โดยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลหรือทรัพย์สินมาประกันให้เป็นที่พอใจของโจทก์ เงื่อนไขข้อตกลงยังไม่สำเร็จ หนังสือคำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อโจทก์จึงไม่ระงับสิ้นไป ยิ่งกว่านั้น กิจการของจำเลยที่ 1 กระทำคือไม่ส่งมอบรถยนต์ที่ผู้ซื้อนำมาขายคืนให้แก่โจทก์ กลับนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต แล้วตกลงทำหนังสือรับสภาพหนี้ยอมใช้เงินแก่โจทก์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2526 ตามสำเนาบันทึกและหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.9 และ จ.10 เกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2526 ที่จำเลยที่ 2 ทำ

หนังสือบอกเลิกสัญญาค้าประกันไปยังโจทก์ ตามสำเนาหนังสือบอกเลิกการค้าประกันเอกสารหมายเลข 1 โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องให้จำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกันรับผิดชอบในกิจการที่จำเลยที่ 1 กระทำลงก่อนหนังสือบอกเลิกไปถึงโจทก์ได้"

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>